

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 유찰 후 수의계약 운영 절차 부적정

소 관 부 서 C팀(㉠㉠ 해외 비즈니스센터)

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) A본부 C팀(구 L단, 이하 “C팀”이라 한다)은 콘텐츠기업 현지진출과 한류 확산을 위해 ㉠㉠ 현지에 해외 비즈니스센터를 두고 위탁용역 등의 계약업무를 관리 운영하고 있다.

이에 따라 ㉠㉠ 해외 비즈니스센터(이하 “㉠㉠센터”라 한다)는 「㉠㉠ 2022년 U 등 위탁」 용역을 경쟁입찰로 진행하였는데 단독응찰로 2회 유찰되어 응찰자인 V(대표이사 W)와 2022. 4. 18. 수의계약(한화 27,410,000원)을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

위 용역의 제안요청서(Ⅲ. 선정 및 평가)에 따르면 용역의 선정방법은 진흥원 「계약사무처리규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 한다)」 및 「(계약예규)협상에 의한 계약체결 기준」 등의 규정을 근거로 추진하도록 되어 있다.

이에 따라 재공고 입찰에 입찰자가 1인뿐인 경우에는 진흥원 「계약사무처리규칙」 제27조제1항에 따라 수의계약을 할 수 있고, 이 때 최초 입찰에서 정한

가격 및 기타 조건을 변경할 수 없도록 되어 있으므로 입찰 공고 시 정한 선정 및 평가기준에 따라 평가위원회를 구성하여 제안서를 평가하여야 한다.

따라서 C팀은 유찰 후 수의계약을 진행할 때 최초 제안요청서에서 정한대로 평가위원회를 구성하여 평가기준에 따라 제안서 평가를 진행하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 C팀은 2022. 4. 7. ㉠㉠센터에서 당초에 정한 용역 선정 및 평가기준과 다르게 ‘재공고 결과 1개 업체 입찰 시 제출서류 검토 후 계약여부를 결정’하는 것으로 요청하였는데도 이를 제대로 확인하지 않은채 승인하여 최초 제안요청서에서 정한 기준과 다르게 제안서 평가없이 유찰 후 수의계약을 체결하여 계약질서를 문란하게 하였다.

관계부서 의견

C팀은 감사결과 지적된 사항에 대해 단독 응찰로 유찰되는 경우 제안서 평가를 진행하고 수의계약 체결이 되어야 함을 인지하지 못한 것이라고 하면서, 향후 지속적인 안내와 교육을 통해 동일 사례가 발생되지 않도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은

공고 기준과 다르게 제안서 평가 없이 유찰 후 수의계약이 체결되는 일이 없도록 철저히 관리하여 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 C팀(㉠㉠센터)에 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)